

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5086604-64.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: PATRICIA MARINHO DOS SANTOS FERREIRA OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. FIES. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2024.

5086604-64.2024.4.02.5101

510014970967 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5086604-64.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: PATRICIA MARINHO DOS SANTOS FERREIRA OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão de evento 9, DESPADEC1 dos autos originários que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que seja suspensa a cobrança das parcelas do FIES no valor de R\$ 223,47 em razão do direito da autora em obter percentual de desconto com base na Lei nº 14.375/2022.

Pugna pelo deferimento da tutela em grau recursal, alegando, em síntese, que o legislador apenas contemplou os estudantes inadimplentes do FIES, permitindo-lhes descontos nas parcelas de até 77%. Afirma que tal fato viola o princípio da isonomia e estimula a inadimplência, pois os descontos acabam sendo maiores para os alunos em débito em comparação aos alunos adimplentes, caso da autora.

Pedido liminar indeferido.

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

A decisão inicial indeferiu a liminar nos termos abaixo colacionados e que ora se adota como razão de decidir:

"(...) Inicialmente, conheço do recurso eis que tempestivo e adequado.

No caso em questão, afirma a autora ter celebrado contrato de FIES para cursar Enfermagem no ano de 2013 e que a fase de amortização iniciou-se em 10/06/2019, estando a autora adimplente com as parcelas devidas.

Contudo, informa que o saldo devedor atual é de R\$8.481,33, restando ainda 40 prestações no valor de R\$ 223,47 que afirma ter dificuldades em adimplir sem prejuízo de sua própria subsistência.

Desse modo, ajuizou a demanda originária objetivando a condenação dos Réus a repactuarem a dívida, efetuando descontos previstos na Lei nº 14.375/2022 em aplicação analógica aos alunos inadimplentes. Em sede liminar, requer a imediata suspensão da cobrança das parcelas.

Pois bem. Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, quais sejam: *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

Em juízo perfucatório, não vislumbro a presença dos requisitos supracitados, haja vista que o feito nitidamente necessita de maior dilação probatória. Isso porque a autora, **que afirma encontrar-se adimplente com o FIES**, requer a aplicação dos dispositivos da Lei nº 14.375/2022 de forma analógica aos alunos inadimplentes com o propósito de obter descontos e repactuação do débito.

No entanto, sobre a questão, é necessária a oitiva dos agentes operador e financeiro do FIES a fim de se concluir com segurança se a autora realmente faz jus ao percentual de desconto solicitado e se seu caso é abrangido pela supracitada lei, fato que não é possível de se aferir apenas em cognição sumária.

Ademais, especificamente quanto ao *periculum in mora*, não se encontra presente, haja vista que a própria autora informa estar adimplente com o FIES e não comprova a abusividade do valor cobrado das parcelas nem a impossibilidade de adimplemento sem prejuízo de sua subsistência.

Portanto, deve ser mantido o indeferimento da tutela provisória de urgência, devendo o pedido de aplicação analógica dos dispositivos da Lei nº **14.375/2022** ser melhor elucidado em cognição exauriente.

Ante o exposto, **INDEFIRO** o pedido de tutela de urgência, na forma da fundamentação supra.

Sendo assim, mantido o conteúdo fático-jurídico-probatório da inexistência do *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, para a concessão antecipação de tutela na origem, a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).